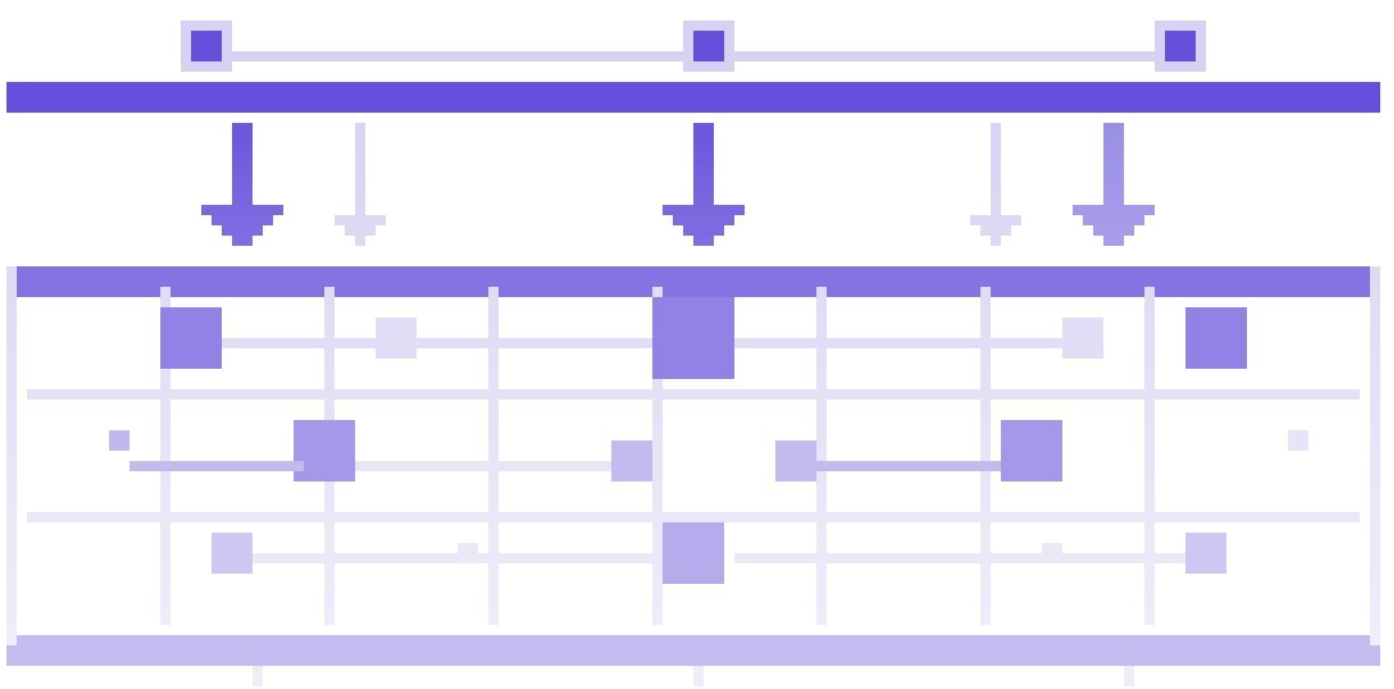




配合政府執法，數位平臺該交出民眾資料嗎？

政府、平臺與公民權利的拉鋸。
首份結合臺灣產業實務與政策對話的研究

配合政府執法，數位平臺該交出民眾資料嗎？

政府、平臺與公民權利的拉鋸。首份結合產業實務與政策對話的研究報告

發行日期 **Publication Date**

2026 年 3 月 27 日

發行單位 **Publisher**

財團法人開放文化基金會 Open Culture Foundation (PCF)

董事長 **Chairman**

李柏鋒 Pofeng Li

執行長 **Chief Executive Officer**

李欣穎 Singing Li

研究團隊 **Research Team**

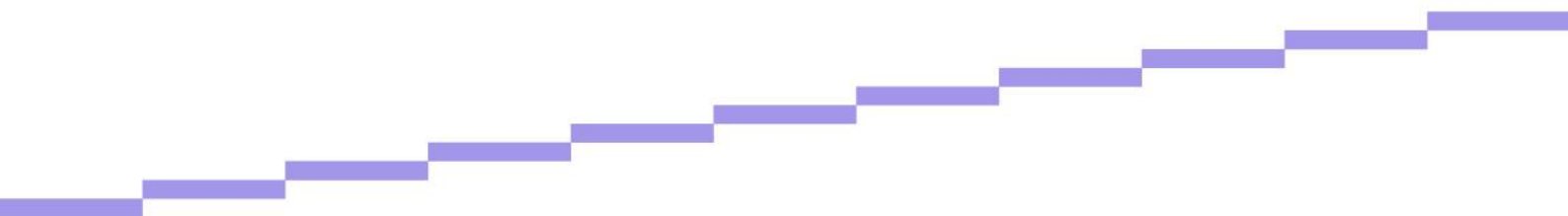
湯家碩 Chia-Shuo Tang

鄭婷宇 Claire Cheng

目錄

引言、隱私與執法拉鋸下的「數位索資」難題	1
壹、臺灣索資爭議的縮影：Dcard 案	3
貳、平臺業者：索資實務中的風險與兩難	5
參、被排除的當事人：索資後的通知與救濟困境	14
肆、索資治理的下一步：來自現實面的挑戰	18
伍、索資治理的下一步：改革方向的建議	23
結語：走向三方皆贏的數位治理	27

引言、隱私與執法拉鋸下的 「數位索資」難題



在數位工具普及的今日，我們的一言一行、消費偏好與移動軌跡，都被完整記錄在各類平臺。這些「數位足跡」得以讓人窺探我們生活的許多面向，是十分私密的資料。

當執法機關為了偵查犯罪，要求平臺業者提供資料（下稱「索資」）時，核心難題隨之浮現：身為公民，我們是否有權利了解政府調取私密資料的狀況？持有資料的業者，是否有權代替我們決定交出資料？最關鍵的是，當個人隱私與調查／執法需求產生衝突時，該如何衡平兩者需求？

這些挑戰實際存在，且尚未解決。為此，開放文化基金會（OCF）透過研讀國內外文獻，並深度訪談 4 家業者、2 個政府主管機關、1 個法律專家、與 1 個人權團體代表，盤點索資的實務挑戰與治理結構問題。此外，為了嘗試釐清臺灣執法機關索資的現況，我們也向臺灣高等檢察署、法務部調查局、廉政署、內政部刑事警察局申請政府資訊公開，希望取得過去兩年向平臺業者索資的統計數據。

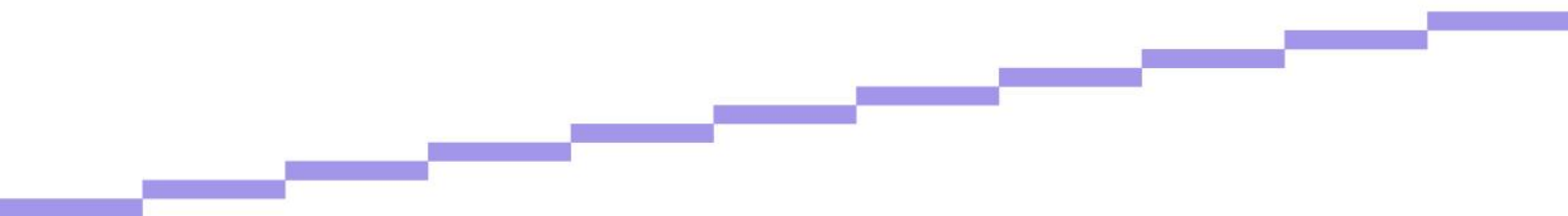
本報告的目標有三：

- 以實證方式呈現數位索資在臺灣的現況，包括索資規模、實務程序，以及制度透明度的不足。
- 揭露政府機關、平臺業者與一般公民三方在現行框架下各自面臨的結構性困境。
- 為政策制定者與公民社會提出具體改革方向，涵蓋標準化索資程序、公民知情與救濟路徑，以及索資透明度報告機制等。

我們將從三個視角展開：平臺業者如何在機關索資現況中獨自承擔風險（第貳章）；民眾作為資料主體卻無從知情與救濟（第參章）；以及重建治理框架所面臨的結構性難題（第肆章）；並在第伍章提出以程序、監督與透明為核心的制度整合改革方向。

我們期望透過這份報告呈現索資議題在台灣的全貌，共同尋求治理的社會共識。

壹、臺灣索資爭議的縮影： Dcard 案





2023 年底，臺灣社群平臺 Dcard 要求警察機關基於刑案偵辦需求索取使用者個資時，應出具法院核發之公函或是令狀（例如調取票、搜索票、扣押裁定等），Dcard 才願提供資料。為此，警方兩度持搜索票進入 Dcard 總部¹，甚至帶媒體同行，讓「政府向平臺索資的界線」首度成為公眾議題。

在 2024 年，Dcard 共收到 581 件來自臺灣政府機關索資的要求。其中，來自各種犯罪偵查機關（包含檢察機關、警察機關、調查機關等）的索資數為 517 件²，資料索取範圍包括會員註冊帳號的真實姓名、手機號碼、過往發文紀錄、登入 IP 等資料。對使用者而言，這些高度隱私的數位足跡，足以拼湊出資料擁有者的生活軌跡與交友狀況。對持有這些資料的 Dcard 而言，每一次回應索資，也是一次涉及使用者隱私保護責任的決定。

機關為了執法而索資、平臺為了使用者隱私而把關，雙方各有正當依據，衝突卻仍然發生。這起爭議因而引發了治理層面的深刻疑問：

執法機關向平臺索資的界線為何？ 在偵查必要性與隱私權之間，什麼樣的資料索取範圍才算適當且必要，而不會過度侵害人民隱私？

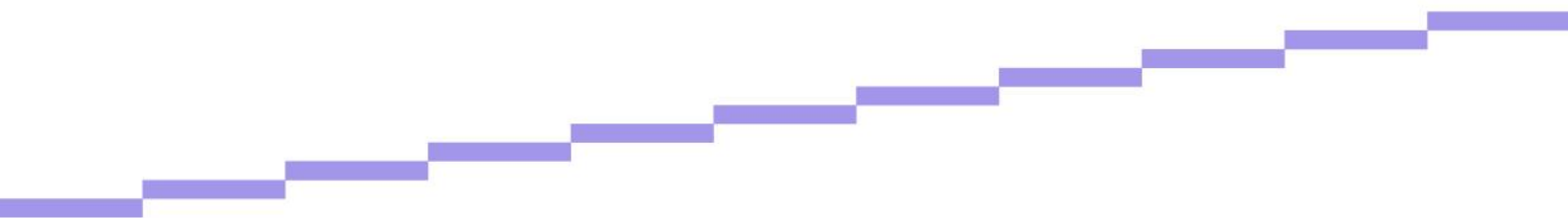
實務上應如何判斷索資的正當性？ 當法律規範尚不夠具體、或缺乏明確法源依據時，執法機關通常依據何種法律基礎與程序提出索資要求？平臺與執法單位該依據什麼樣的標準，來判斷索資請求是否符合比例原則？

民眾的權利，如何在索資程序中獲得保障？ 當隱私資料被移交給政府時，身為資料主體的公民，是否有權知情並獲得救濟？

¹ 資料來源：法白作者（2023 年 12 月 19 日）。警持搜索票上門討個資 Dcard 盼建立標準避浮濫。法律白話文運動。取自：<https://plainlaw.me/posts/plainlaw-daily-news-20231221902>

² 資料來源：Dcard。2024 Dcard 透明度報告。取自：<https://drive.google.com/file/d/1YXe1gUPgo57tyl-3wayvKuM9XT8e706F/view>

貳、平臺業者：索資實務中的 風險與兩難



當政府機關基於刑事或行政調查需要，要求數位平臺提供使用者個資時，這並不是國家下令、平臺照辦的單向過程。從臺灣《個人資料保護法》的脈絡來看，機關是在向第三方蒐集民眾個資，應確認索資目的是否符合法定職務，並檢視所要求的資料內容，與調查目的之間是否具有合理且正當的關聯。³至於對平臺業者而言，這些個資原本是為了提供服務而蒐集，一旦因政府要求而提供出去，就涉及個資的目的外利用。因此在交付資料前，也應確認自己是否具有合法依據得以提供資料，並評估提供範圍是否過廣。⁴

換言之，在索資的各個環節，機關與平臺雙方都各自負有把關的責任，都應充分考量使用者的隱私權，避免個資被過度或輕率地調取。

臺灣的平臺業者在實務上如何處理來自政府的索資要求？透過訪談多家業者，本章共歸納為四個作業階段、其中都包含業者在兼顧使用者隱私與機關執法需求時所面臨的痛點。要注意的是，不同平臺因服務性質、是否涉及多國法律、內部法遵政策與風險評估的差異，他們審查索資的標準與回應方式都有所不同。因此，本報告所描述的四個作業階段，應被理解成平臺業者考量「如何適當回應政府索資」的共通節點，而非業者統一的流程或判準。

階段一：接收與分類

當平臺業者收到機關提出索資，首先得評估索資的樣態。索資可依照提出的機關和提出請求的形式，大致分為以下四類：

司法令狀：由法院核發（如搜索票、扣押裁定）。司法令狀的特殊之處在於，犯罪偵查機關不能自行決定索資——必須先向法院提出申請，由與案件調查無利害關係的法官獨立審查索資是否確有必要、其範圍是否造成不相稱的隱私侵害。但也因程序較繁瑣，犯罪偵查機關除非情況特殊（如資料儲存於第三國、需要更強的調取正當性），通常不會主動選用令狀途徑。

刑事公函：法院／檢察／警察／調查單位基於犯罪偵查或訴訟審理需求，向業者發出的正式書面索資請求。

行政公函：各級行政機關（如衛福部、稅務單位、地方政府）基於行政調查需要（例如釐清裁罰

³ 資料來源：個人資料保護委員會籌備處個資籌法字第 1130003297 號函釋。取自：
https://www.pdpc.gov.tw/News_Content/102/889/

⁴ 資料來源：國家發展委員會國家發展委員會發法字第 1090011600 號函釋。取自：
https://www.pdpc.gov.tw/News_Content/102/389/

對象身份)，向業者發出的正式書面索資請求。

非正式：實務中，機關可能以電子郵件、電話等管道提出索資。

為了確保程序正當並保存正式憑據，平臺業者原則上僅接受令狀、公函作為索資憑據，對於非正式提出的索資要求，通常不予受理。除了審查請求形式是否合於正式受理要件外，平臺也會進一步辨識機關要求提供的資料類型。就單一使用者帳號而言，常見的索取資料大致可分為以下幾類：

註冊資訊：使用者 ID、聯絡電話、顯示名稱、綁定 E-mail 及註冊日期等。這些資訊是連結虛擬帳號與實體身分的關鍵，機關可據此在現實世界中進一步查找使用者的真實身分。

中繼資料 (Meta Data)：使用者 IP、登入時間、使用裝置的識別碼等。這類資訊可用於追蹤使用者登入的時間與地理位置，透過長期累積的足跡，足以拼湊出一個人的生活作息與移動規律。

交易紀錄：買賣雙方的交易內容、金額與時間。這類資料直接揭露了使用者的經濟現況與消費習慣，甚至能推導出特定的生活偏好。

使用者間通信內容：使用者與他人的私密對話紀錄。這是隱私權最核心的地帶，涉及最真實的個人思想、情感與人際網絡。重視隱私的業者通常會採用端對端加密 (end-to-end encryption) 技術，意味著就算是業者也無法獲取實際的通訊內容。⁵

痛點：機關索資量大且廣，業者行政量能難以負荷

受訪業者普遍反映處理能量已達臨界點。對人力規模有限的臺灣在地業者而言，更是難以負荷。有在地業者曾短暫開放電子公文的管道，結果被爆量的機關索資請求淹沒，最後只能選擇再次關閉，退回紙本公函的流程，以控制機關發起請求的頻率。有受訪業者表示，公司僅有 2-3 位法遵人力，一年卻需處理超過 2,000 件索資要求；LINE 官方透明報告亦揭露，單在 2025 年上半即接獲 953 件索資要求。⁶ 且機關索資的公函，往往一次涵蓋多個帳號與多種資料類型，因此「索資案件數」背後可能有規模更加龐大的「涉及帳號總數」。

⁵ 端對端加密機制 (俗稱 E2E)，也就是在資料傳送過程中加密，僅有通訊雙方的裝置具備解密金鑰。因此，包含服務提供者在內的第三方及其他人皆無法取得原始通訊內容，只能看見亂碼。

⁶ 資料來源：LINE 執法機關等的用戶資訊調閱要求之透明度報告 (2025 年上半年)。取自：
https://www.lycorp.co.jp/en/privacy-security/privacy/transparency/reports/2025h1_zh-TW/

階段二：受理審查

接收需求後，平臺通常不會立即交付資料，而是會先啟動內部審查程序。根據訪談業者的結果，我們大致將審查的步驟分為兩個層次：第一層是確認機關請求是否應被受理，第二層則是在決定受理後，進一步判斷應交付哪些資料，以及交付到何種程度。

第一層：確認索資對象與調取範圍適當性

拒絕協助「身分反查」：為了保護使用者隱私，多數平臺不接受政府在尚未確認調查對象為平臺使用者的情況下，僅憑電話號碼或姓名要求反查帳號是否存在，或近一步調取其他在平臺上的活動行為資料。這是因為，若機關連當事人是否使用該平臺都無法確認，自然無從證明平臺提供資料的必要性、也無法提出明確的資料調取範圍。

調查行為與平臺的關聯：部分平臺採取更嚴格標準，不只要先確認當事人是平臺使用者，也要求案件涉及的違法行為必須確實發生在該平臺上（例如詐騙貼文確實張貼在站內），否則不予受理。

調取範圍的最小化評估：平臺會初步審核索取範圍是否過於模糊或寬泛。若請求範圍顯著超出案由必要，業者會與機關溝通，嘗試將範圍限縮至特定期間或資料種類，落實資料最小化原則。

管轄權判定：跨境平臺需確認資料儲存地與適用法律，以評估如何在符合當地法律（例如刑事犯罪調查、個人資料保護保護等）的情況下回應台灣機關的索資。

第二層：依機關性質判定交付的資料密度

平臺通常會先依機關索資文件所具有的法律效力與程序保障程度，判斷其足以支持多大範圍的資料交付，並據此決定可提供資料的敏感程度與範圍。實務上主要對比的是行政公函與司法令狀（如搜索票）兩類。

- 公函：由於公函僅是機關單方面請求配合。因此，在無專法明定資料提供義務的狀況下，業者對其信任度較低，通常僅提供最基礎的「註冊身分資料」。
- 司法令狀（搜索票）：屬正式司法裁定。業者會提供對隱私衝擊較大，可用於識別行為或涉及通訊秘密的資料（例如未加密的通訊紀錄、特定時間登入 IP 位址）。

即使同屬正式請求，不同機關所對應的職權基礎、調查目的與責任結構仍有差異，因此平臺也會依提出請求者究屬犯罪偵查機關或一般行政機關，進一步調整可提供資料的密度。

- 犯罪偵查機關（如檢察署、刑事警察局）和法院：涉及刑事案件偵查與正式審理中的司法案件。平臺會配合提供隱私衝擊較大、涉及行為識別的資料（例如特定時間的登入 IP 位址或通訊紀錄）。

- **行政機關**：主要涉及行政調查或裁罰。平臺僅提供最低限度的身分資料（例如註冊資料），若行政機關沒有相關法源依據，以明示業者有義務提供資料，業者會拒絕提供通訊內容或深度的中繼資料。

痛點：索資請求品質良莠不齊，平臺被迫在資訊不足下獨自把關

當索資請求的內容品質落差極大時，平臺往往被迫在模糊地帶中代為補足判斷。這不僅消耗大量行政成本，更讓平臺獨自背負過度提供資料的風險。一旦發生侵害隱私權的爭議，違法、損失聲譽的衝擊全由業者承擔。

發動標準與範圍不一致：多數主管機關在調查／執法時缺乏統一的索資窗口。以《菸害防制法》裁罰網路菸品廣告為例，若涉及使用者貼文，不同縣市的地方衛生局可能對於「何種行為算違規」、「是否需索資」、「索資範圍多大」的理解完全不同，導致平臺難以建立一致的審查基準。

公函描述模糊：除刑事警察局針對詐騙案件有建立索資窗口，多數地方警察與行政單位缺乏固定聯繫窗口。且因承辦人員頻繁異動且數位素養不一，公函格式與內容品質也參差不齊。若案由或資料定義模糊，平臺需投入額外成本反覆溝通，更增加了錯誤交付隱私資料的風險。

反對「搭便車」式的身分反查：業者極力反對機關將平臺視為自動化身分比對工具。例如機關常因《洗錢防制法》有資料留存規定，便要求業者在無明確法律義務的狀況下，進行大規模資料比對與篩選。執行資料反查，恐讓業者落入目的外利用個資、侵害使用者個資的風險。

受訪業者說：（機關）可能透過其他平臺、或是資料來源，拿到手機號碼之後，想試試看可以從哪裡撈到更多個人資料，（機關）就會拿手機號碼來問我們，可不可以確認這屬於哪個用戶、提供他的資料過來。

階段三：法源依據審查

進入法源依據審查階段後，平臺會檢視機關所援引的法律依據，判斷該法規是否已明確構成業者必須配合提供資料的法定義務；同時，平臺也必須進一步評估該法源對調取目的、資料範圍與程序保障是否設有足夠清楚的定義。

規範機關職權的法規，可作為索資依據嗎？

在臺灣現行法律中，《通訊保障及監察法》對國家取得人民通訊內容與通訊資料設有最精細程序要求（發動要件、調取資料類型），主要規範電話監聽、調取通聯紀錄及通訊使用者資料等行為，並在2024年修法後將網路流量紀錄資料納入規範範圍。然而，其適用對象僅限於電信業者，數位平臺並

不在列，使最敏感的數位足跡反而落入規管薄弱的法治地帶。目前，機關向數位平臺索資所援引的程序性法源，可分成刑事搜索／扣押、以及一般性的調查權兩類。

刑事搜索／扣押：將儲存個資的電腦或伺服器視為證物，援引《刑事訴訟法》第 128 條（搜索）與第 133 條（扣押）取得資料。由於程序較為繁瑣，犯罪偵查機關較少採用；且這套制度原本是為「實體物證」設計，套用到數位資料時，搜索票並未限制可取得的資料型態、數量或期間，也缺乏與具體罪名相對應的可扣押資料範圍規定。

一般性調查權：無論是犯罪偵查還是行政機關，都會援引依程序性法律授予的調查權，向平臺業者索取使用者個資。常被引用之法條如下：

- 犯罪偵查機關經常援引《刑事訴訟法》第 229、230、231 或 247 條（檢察官與司法警察有偵查、蒐集證據之職權）。
- 行政機關則會援引《行政程序法》第 39、40 條（授權行政機關為查明事實，可要求第三方提供必要資料或文件）。
- 也有機關會援引《個人資料保護法》第 15、16 條，主張其基於執行法定職務或公共利益需要，得向平臺索取（蒐集）資料，本質上仍是用機關的調查權來賦予索資行為的合法性。

相對本身就具有強制力且須經法官核准的刑事搜索與扣押，廣泛授予機關調查權程序性法律並沒有明定「平臺有提供資料的義務」，卻是在沒有專法明定業者配合義務時，各機關主要援引的索資法源依據。雖然在面對刑事案件調查時，平臺多半會配合機關需求，但其合法性始終是爭議焦點。

專法是否賦予機關索取過多資料？

為了因應持續成長的網路執法需要，近年來有越來越多專法賦予了平臺提交資料的義務，卻也帶來新的隱私保護疑慮：

- 《詐欺犯罪危害防制條例》第 32 條、第 37 條：明確賦予平臺提交資料的法定義務，要求業者在收到通知 3 日內提供資料。要求的資料類型包含電磁紀錄、文書、影像、用戶註冊身分資料、連線紀錄、交易紀錄等足以重建個別交易之有關資料。
- 《菸害防制法》第 15 條第 3 項：主管機關可因調查菸品相關行為（製造、輸入、販賣、廣告），索取各類「相關文件與資料」。雖未明可用於調取使用者個資，但因條文採高度概括設計，實務上已被機關用來要求平臺交出使用者註冊資料、IP 等，作為裁罰使用者的依據。

整體而言，臺灣對於索資的規管密度極低，但可索取的資料類別極為廣泛，且未設「機關何時可以發動索資」的實體要件、索取範圍限制或救濟機制，平臺實務上幾乎沒有拒絕或裁量索資範圍是否合理

的空間。這造成了「不對等」的現狀：法規賦予機關廣泛的調取權限，卻未建立讓平臺判斷索資合理性的制度基礎。

痛點：缺乏具體事實資訊與明確法遵指引，平臺難以實質把關

平臺作為使用者個資的持有者，在交付資料前仍有《個人資料保護法》上的把關義務，至少需檢視機關是否具備法律依據、調取目的與資料內容是否具有合理關聯、範圍是否過廣等，避免讓機關浮濫取得使用者資料。儘管平臺試圖兼顧使用者隱私與回應執法需求，但業者在實務上幾乎沒有拒絕的空間與權利。這種無力感主要來自以下三個面向：

業者缺乏事實資訊：機關在索資時，通常僅提供簡短案由（如：偵辦詐騙案件），並未說明具體調查事項為何、為何需索取該人個資、以及該資料如何滿足調查需求等。資訊的缺乏，導致業者難以進行比例原則的衡量，被迫成為國家行使調查權時的「延伸手腳」，不僅需要承擔合法風險，也可能承受因資料提供而引發的隱私侵害爭議。

機關缺乏原則規範：資料調閱的正當性原應由執法機關依法律授權判斷，但現行制度多仰賴程序性法規。即便是實體法，也僅規定了業者的配合義務，或廣泛列出可調取的資料類型，沒有先就機關發動索資的實體要件建立統一規範，例如須具備何種事實基礎、應說明哪些理由、以及調取範圍如何受到必要性與最小化原則拘束。於是，平臺在面對索資時，只能依賴內部流程與個案狀況自行判斷，也讓索資過程中的隱私保護存在業者間的不一致性。

機關施壓：機關有時會動用各種管道與手段，包括正式與非正式，來迫使業者更加配合索資要求。

- 動用輿論：機關可能會向媒體釋出「平臺不協助偵查、包庇犯罪」的消息，利用公眾對社會安全的需要來迫使業者降低把關程度。
- 司法程序威脅：例如 2023 年 Dcard 因拒絕提供資料遭警方大舉搜索。這類透過合法程序產生的經營干擾，具備強烈的寒蟬效應。亦有受訪業者表示，曾因機關認為業者處理索資的效率太差，開傳票給董事長；或者曾因拒絕配合索資，遭機關扣押電腦而無法營業。
- 訴諸集體壓力：機關在各種閉門的溝通場合，以其他平臺為例施壓，例如質問：「對岸的微信都可以提供資料，為什麼你們不可以？」或在跨部會協調會議中，利用「其他業者都配合，為什麼你不配合？」的集體氣氛，孤立堅持隱私原則的業者。

受訪學者說：目前的法規都是賦予主管機關執法權力，非常少賦予平臺業者裁量或拒絕的權利，因此平臺是很難拒絕被索資的。

受訪業者說：因為沒有充分的工具可以抵抗索資，消極的方式是以行政作業量能為理由提高行政機關索資的成本，減少索資的數量。

階段四：調取交付

確認程序合法後，平臺便進入資料調取作業。雖然各家業者的處理流程雖略有不同，但整體而言，索資請求通常需經跨職能協作完成：首先由行政窗口接收正式公文，初步檢查其格式、案由與法律依據；若遇到行政窗口難以判斷是否合法的情況，則再交由法務專家審查法源依據；最後由技術團隊進入資料庫，撈取並整理提供給機關的資料。

回應索資的時間每案不一

處理時間視索資複雜程度而定：這取決於資料量、業者儲存資料的結構複雜度、機關索資公函內容是否清楚。由於每案狀況不同，無法一概而論業者的處理時間。本次受訪業者大多花費 1 至 2 週處理一案（包括回函）。當機關要求調取「與嫌疑帳號互動過的所有帳號清單」時，平臺必須提取大量紀錄（如共同群組、頻道或交易）。機關看似針對單一對象索資，背後卻是牽連出數千甚至數萬筆關聯資料，導致調取極為耗時。

部分法規強制業者緊急回覆：例如《詐欺犯罪危害防制條例》要求業者須於收到通知 3 日內提供資料。

行政施壓：機關常以「偵辦急件」要求業者在 24 至 72 小時內回覆。

痛點：機關只求行政效率，隱私風險卻由平臺承擔

快，還要更快；多，還要更多。在索資制度缺乏隱私風險評估與優先順序設計的情況下，機關往往只追求行政效率，要求平臺加速提供更多資料，實質上卻將隱私、聲譽與營運風險全面轉嫁給業者。

強制回覆期限的法規越來越多：業者並非抗拒法律規定「3 日內提供資料」的期限，而是擔心越回應期限的要求從《詐欺犯罪危害防制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》無限蔓延到其他執法領域。理想的立法模式，應由中央主管機關或跨部會協調、統一建立對應各種案件嚴重程度的業者回應期限，而非一味跟進特定專法訂立的三日時限，造成事由不分輕重卻同樣緊急的狀況。

執法效率優先，隱私考量被視為次要：有受訪業者反映，部分機關在索資實務上，並非只要求業者儘速提供資料，而是進一步希望業者配合建立更即時、便利的資料取得方式，例如要求自動化介接資料庫，或期待業者預先蒐集更多使用者個資，以便未來調閱。當業者基於隱私保護或資料最小化提出疑慮時，這些考量又常被機關視為「不配合」或「抗拒執法」。在這種互動關係中，隱私不



再是索資制度中應被正面衡量的界線，反而被視為妨礙行政效率的阻力。

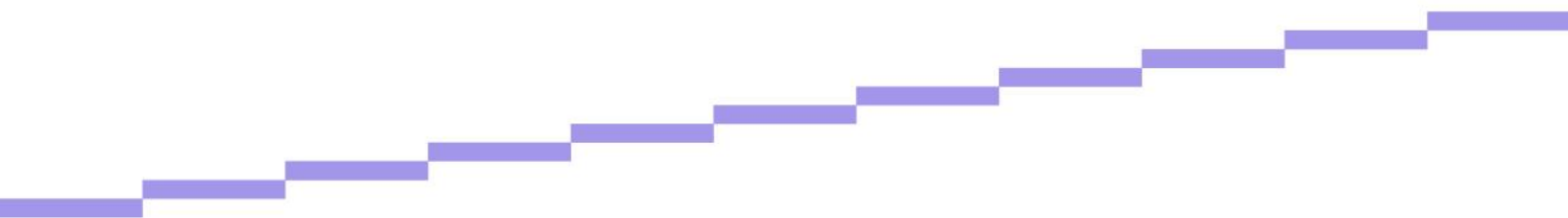
交付資料與否，都承受品牌聲譽受損的風險：無論是否交付資料，平臺都可能承受品牌信任受損的風險。交付資料後，當事人仍可能在後續程序中得知，進而質疑平臺對隱私的保障；拒絕提供時，檢警又可能將平臺描述為不配合偵查，使其承受包庇犯罪的輿論壓力。

受訪業者說：（我們）是社群為主的服務，希望保護使用者的言論自由，但同時也是有一些配合政府的義務。變成給資料會被罵——你們要好好保護使用者的隱私；不給也會罵說——你有助於犯罪的事。我們一直都是陷在這兩難，腹背受敵。

小結：平臺喪失說「不」的權利

在現行制度下，法律廣泛賦予機關索資權限，卻未同步建立清楚的實體要件、審查標準與課責機制，使平臺被迫承擔實質隱私把關責任。目前各機關依據執行各自業務的條文請求資料，不僅造成沉重的行政負擔，更讓平臺缺乏判斷請求合理性的法理依據。這宛如一場沒有裁判的球賽：機關投出的每一球，平臺都必須被迫揮棒接招。平臺沒有不擊球的權利，任何拒絕都可能被判定為不配合執法的失分。

參、被排除的當事人：索資後 的通知與救濟困境



民眾是數位足跡的真正擁有者，卻在整個索資程序中，被制度設計為缺席者。在資料被調取的那一刻，並無任何明確機制為其隱私把關；在資料交付之後，沒有通知機制使其知情；即使事後感覺權利受侵害，也往往找不到明確的救濟路徑。這三道依序關閉的門，構成了本章對制度性缺口的診斷。

索資當下：你的數位足跡正在被重建

數位平臺保存的並不只是註冊時提交的個人身份資料，而是可交叉比對、重建行為軌跡的使用紀錄，對個人隱私侵入性極強。但在索資發生時，無論是發起需求的政府機關或承接需求的平臺業者，都難以真正扮演民眾隱私權的守護者。

- **機關傾向「先拿資料再說」**：執法機關通常以效率為首要考量，傾向在偵查階段盡可能收集資料再進行篩選。這種邏輯極易模糊比例原則，導致無辜民眾的數位足跡在不知情下被納入監控。
- **平臺資訊不對稱、難以實質把關**：平臺常因機關主張「偵查不公開」而無法得知索資的真正理由。在缺乏案情資訊、法源標準不一的壓力下，平臺難以在第一關進行有效的程序評估。

受訪業者說：（索取的資料）是非常深的，因為你把這個人過去某段時間發的每一個訊息的 IP 利用三角定位，在地圖上顯示，就可以看到 he 實際移動的軌跡是什麼，以及他在哪些 IP 出現的熱點特別的高。

事後：你無法得知，公民社會也無從監督

政府機關是發動索資的主體，通知當事人的程序保障原則上也應由國家承擔。至於業者是否在偵查保密需求消滅後配合通知，仍有賴制度提供明確的分工與時點。然而，在現行實務中，資料一旦交付，通常不會有任何一方主動告知當事人，使用者對自身個資去向處於「無感」狀態，甚至不知道這件事曾經發生。

個人層次：知情權被制度性排除

無法律義務：《通訊保障及監察法》第 15 條規定，在向「電信業者」調取隱私侵害程度較高的網路流量紀錄資料後，原則上執行機關（通常是犯罪偵查機關）需通知當事人。但在平臺業者不適用該法的情況下，目前政府機關索資後無任何通知義務。

契約免責但書：平臺通常在隱私政策中預先列明「回應法律程序」、「法律明文規定」、「增進公共利益所必要」、「防止他人權益之重大危害」等事由，作為向第三方分享個資的依據。使用者一旦概括同意此類條款，平臺即得主張已取得概括同意，通常不再另行通知目的外利用。

社會層次：缺乏現況揭露機制

無透明度義務：國內目前無法律要求平臺業者或政府機關公布索資量體、案由、接受比率等統計數據的「透明度報告」。

- 目前，政府端的透明度僅有依據《通訊保障及監察法》向「電信業者」透過調取票或通訊監察書取得使用者個資時，會定期公開統計。至於我們最關心的數位平臺索資，仍然缺乏公開紀錄。國家通訊傳播委員會（NCC）雖於 2025 年底已提出〈網際網路服務提供者透明度報告指引〉，但因無強制力且制度甫上路不久，業者實際採行情形與後續跟進狀況仍有待觀察。

以「資訊不存在」或「偵查不公開」迴避監督：OCF 針對索資現況發函詢問多個關鍵機關，然而並無任何單位願意提供實質的統計紀錄。各機關拒絕提供的法律理由摘要如下：

- 法務部廉政署、調查局：均表示未辦理該項統計作業，或相關統計資訊在客觀上「並不存在」，因此無法提供。這顯示機關對自身索資行為與規模，未必建立完整的統計與追蹤機制，更遑論進一步評估其隱私風險與比例原則。
- 內政部警政署刑事警察局：主張相關資訊涉及《政府資訊公開法》第 18 條，認為相關統計若公開，將妨害犯罪偵查或侵害企業營業權益，故拒絕提供。但我們認為，若資訊僅以年度總量、案由類型與接受比率等聚合統計方式呈現，既無法識別個案身分，也難以推知個別業者在特定案件中的配合方式或審查標準。更何況現行制度下亦已有通訊監察統計的定期公開機制，顯示公開此類統計並非不可行。
- 臺灣高等檢察署：僅提供現有針對電信業者的「通訊監察統計」網址，並聲明除此之外針對數位平臺業者索資並無統計資料。

方向未明的救濟之路

憲法釋字 603 號已闡明，個人對其資訊之蒐集、處理與利用，享有自主控制權，包括決定是否揭露、揭露對象與揭露範圍，此為憲法保障人格權的重要內涵。

雖然《個人資料保護法》中有損害賠償（第 24 條）與團體訴訟（第 32 條）的規定，但在政府機關向平臺調取資料的情境下，若民眾認為索資行為過於浮濫或不當，法律上究竟應向何者究責，目前仍無定論。對於平臺業者來說，索資由政府機關發動，業者只能根據有限的資訊做比例原則的把關，因此不應是責任的主要承擔者。受訪學者則認為，平臺究竟僅是政府機關的「行政助手」（責任在政府機關）、還是「受託行使公權力」的對象（責任在平臺業者），在學理與實務上皆不明。這種法律身份



定位的不明確，導致受影響的民眾在尋求救濟時，無從判斷應向誰咎責。

更根本的是，在目前的索資流程中，由於缺乏強制告知機制，民眾往往對自己的資料被平臺交付政府一事毫不知情。當資料主體從未被告知、從未有機會表示異議，甚至被預設為對自身個資去向無權主張時，憲法對隱私權的保障與政府索資的運作現實之間，呈現一道清晰的落差。

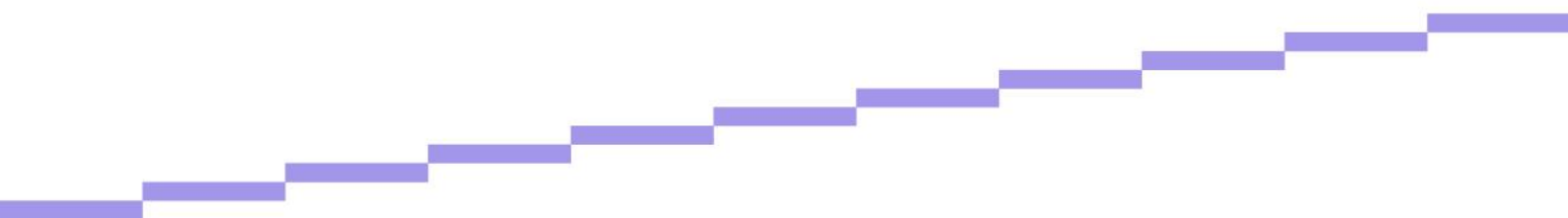
受訪公民團體說：沒有通知，當事人就不會知道。不知道，就不會有救濟。

小結：制度設計向效率傾斜，民眾失去知情權與救濟權

在現行索資制度下，民眾雖為資料的真正主體，卻在程序設計中被系統性排除：索資當下無人為其把關，事後缺乏通知機制，縱使察覺權利受侵害，也難以找到明確的救濟路徑。這並非個別機關或平臺的疏失，而是制度長期向執法效率傾斜所產生的結構性結果。

當數位足跡被視為辦案資源，而非受憲法保障的隱私權核心內容時，法律保障便難以在實務中真正落實。

肆、索資治理的下一步：來自 現實面的挑戰



目前的數位索資制度規範密度偏低。若要建立更細緻且具可操作性的治理框架，必須回到執法機關、平臺業者、民眾三方利害關係人的實務處境，正面回應其中所揭示的結構性挑戰。

為何單靠立法難以防止機關索資過當

數位索資相關法律框架設計的核心挑戰在於，機關在行使調查、裁罰等公權力時，本就伴隨一定的資料調取需求。因此，主要困難在法條如何既能回應不同機關的職務樣態、執法需求與行政流程差異的同時，同時又要提供足夠明確且可操作的界線，確保民眾隱私權有被充分考量。

就算明定索資要件，現實中機關也未必會受約束：有受訪公部門代表指出，若法條試圖以逐項列舉可調取的資料類型、適用情境與程序要件，這看似能強化對機關的限制。但在立法過程中仍常因應機關實務需求而保留相當大的授權或豁免空間，使原本看似明確的要件，最後仍可能回歸機關自行解釋其適用性。

概括授權，可能造成無人把關隱私：儘管法條中難以避免納入諸如「執行法定職務」或「促進公共利益」等概括授權條款。然而若將索資必要性與比例性等實質判斷完全保留給機關決定，也容易使機關在追求績效的壓力下忽視隱私，索資範圍持續外擴，進而提高民眾隱私受侵害的風險。

裁判量能不足：擴張偵查權引發爭議，司法與第三方監管難以落實

若法律授權中難以避免概括性表述的存在，究竟由誰判定索資符合比例原則、避免浮濫調取，便成為確保隱私不被過度侵害的核心問題。尤其多數受訪業者指出，犯罪偵查機關近年積極倡議建置「自動化調取平臺」，主張由機關直接串接並調取平臺資料庫中的使用者個資。此一構想遭受訪專家學者與公民團體一致反對，認為若由機關全程自行判斷索資必要性，形同「球員兼裁判」，將大幅提高過度蒐集與濫用個資的風險。

然而，若否定由行政機關自我把關，替代機制又是什麼？無論是引入司法審查，或建立獨立第三方監督機制，在現行制度架構下皆面臨高度門檻與實務困難，使索資合理性的審查問題陷入制度僵局。

司法量能不足且存有必要性爭議：若要求每一筆索資都必須逐案經由法院審核，現行司法量能將難

以負荷。此外，法律界對於數位資料調取是否應比照實體搜索、扣押原則上採法院事前審核，仍存有不同意見。尤其不同類型個資所涉及的隱私風險差異甚大，例如使用者「傳訊的實際內容」與「註冊 email 信箱」的敏感程度並不相同，調取時是否應採取不同審核密度，法理上仍有爭議。

獨立監管機關的量能缺口：籌備中的「個資保護委員會」，被寄予保護民眾個資隱私的厚望。然而，面灣數千個政府機關（包含中央與地方）皆能發動索資的現況、此單位仍難克服專業人力不足的挑戰，難以負責全面的索資合理性審查。

受訪政府機關說：叫他（政府機關）去向法院逐一的申請調取、要法院的令狀，你才可以去拿資料.....其實你可以想像，行政機關搞不好很開心。因為他覺得.....這是法律規定的，議會監督或是立委監督的時候，我有個說法「抱歉，我之前法院票沒批下。」同樣另外一個負擔會在法院那一端，行政機關什麼東西都丟過去，什麼東西他都要核。公共機關（政府機關）人力不夠，法院人力也不夠。

受訪平臺業者說：默契或者說是協調，它有時候還是會面臨到一個極限。所以還是會需要一個更清楚的、法制上的遊戲規則.....因為畢竟默契就是說.....大家要有共識跟自律，那如果有像你剛才講的，有人打破遊戲規則的話，其實也是沒有辦法去處理。

稽核機制失能：缺乏外部監督導致「機關自律」淪為形式

目前的監督機制高度依賴機關自律，但在實務運作中，缺乏外部制衡的自律往往難以發揮實質的防弊功能。

既有稽核難以防堵權力濫用：以前臺北市派出所長葉育忻洩密案為例，⁷葉員曾利用職權洩漏個資給詐騙集團高達 17 次。儘管臺北市警察局強調每月皆依規定稽核，但面對單月高達 3,150 萬餘筆的龐大查詢紀錄，現行稽核仍可能流於形式，難以主動發現異常或防堵權力被惡意濫用。

外部難以檢驗，問責無從落實：更根本的是，即使機關宣稱設有稽核機制，外界通常仍無從確認其實際內容、執行頻率與成效。這不僅是機關究竟調取了多少資料的問題，也包括調取資料是否確實

⁷ 資料來源：監察院新聞稿。取自：https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=796&s=32516

有助於調查、是否蒐集了不必要的資料而逾越比例原則、是否被用於他案查察或建置資料庫等目的外利用、取得後如何保存並控管存取權限，以及案件結束後是否確實刪除或銷毀。當從調取理由到後續管理的整個過程都無法被外部檢驗時，「機關自律」便容易停留在書面宣稱，而難以形成實質問責。

受訪公民團體說：大部分的機關都沒有回應（人權團體的發文詢問），我記得有少數的機關有回，就是說他們有稽核機制，但是他沒有很明確回那個稽核機制是什麼、長什麼樣子、或者是不是有一個很明確的規範。

缺乏跨境索資法源：外商業者在母國與臺灣的法遵夾縫中求生存

數位世界無國界，但執法主權仍有國土疆界之分。由於臺灣並未與任何國家簽署跨境索資的協議，平臺業者被迫淪為執法拉鋸下的「第一線擋箭牌」，在母國的律法與臺灣的實務需求之間尋求平衡。有受訪平臺業者坦言，這宛如走鋼索般的壓力，讓他們深怕違反任何一國的法律。

司法互助程序緩不濟急：傳統司法互助程序往往耗時一至兩年，面對詐騙或數位性暴力等嚴重犯罪，顯得極其緩不濟急。由於臺灣尚未與其他國家簽訂正式的跨境協議，臺灣執法機關被迫與業者進行「個案磋商」。這種非正式的互動模式，將法律衝突的壓力直接轉嫁給了平臺業者，導致整個索資程序始終缺乏穩定、透明且具備公信力的法源保障。

跨境法源不明引發業者法遵疑慮：缺乏明確法規的現狀下，業者常面臨母國法律與臺灣執法慣例的衝突。以受訪平臺業者為例，其母公司所在國隱私保護法規較嚴，因此原則上需臺灣法院的令狀才能提供使用者個資。經磋商後，雙方目前採取折衷方案，僅限法定刑三年以上的重罪及有共識的個案，方可憑「搜索票」索資；另針對《詐欺犯罪危害防制條例》議定特別程序，允許機關以公文調閱使用者的註冊資料。但這些安排仍欠缺穩定且明確的合法性基礎，使業者持續承擔違反母國法律的風險。

社會對隱私界線尚未達成共識

從不同產業業者的訪談中，我們發現，金融業與數位平臺（如電商、論壇）在面對政府索資時，對使

用者隱私風險的判斷明顯不同。這樣的產業差異，未來會如何影響數位索資的治理設計，仍值得進一步討論。我們初步歸納，差異主要來自以下兩個面向。

產業監管的穩定性：數位金融受到監管的程度較高，業者長期承擔洗錢防制與主管機關檢查等法定義務，被調取的資料也多集中於身份識別、金流紀錄、資產狀況等資訊，因此已有較穩定的審核程序與回應流程。相較之下，社群論壇與電商平臺保存的資料類型更多樣，從私人言論、人際互動到消費行為皆可能涉及，索資界線也較難與既有程序直接對應，因此更容易引發隱私侵害與比例原則的爭議。

公民共識尚未確立：在網路犯罪問題高漲的現下，人民對於「犧牲多少個人隱私以交換社會安全」尚未發展出明確的共識。民眾對即時風險的焦慮，使強化執法權限的主張較易獲得支持；另一方面，浮濫索資與監控等隱私風險則較不易被具體感知。

小結：當公權力行使淪為無人監督的黑洞

社會契約論主張，公民為了保障生命、自由與財產權，可以將部分權利讓渡給政府執行法律。政府並可以索取民眾在數位平臺的資料，但是需要定義：怎樣是保障公民社會的整體利益？公民同意讓渡什麼程度的隱私，賦予國家執行法律？

然而，現行法規並未確立索資的標準程序，亦缺乏第三方審核與稽核機制。在國家責任缺位的現狀下，這種失衡最終演變為三方的權責錯置：

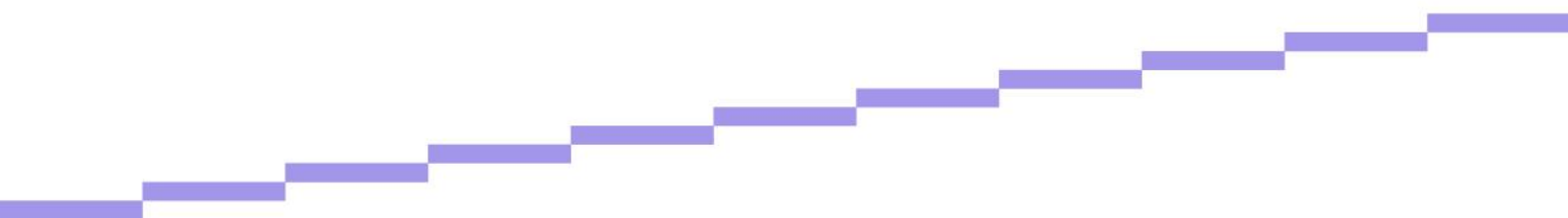
民眾：作為擁有資料的主體，卻從知情權到救濟路徑被系統性地排除，成為程序中沈默且無力的主體。

平臺業者：臺灣法規與跨國協議不明的情況下，業者被迫自行吸收龐大的協商成本，或在兩國法律衝突中獨自承擔法遵風險。

政府機關：掌握發動索資的實權，卻處於「有權力、無紀錄、無問責」的狀態。

建立有效的治理框架，正是回應這三方困境的起點——下一章將從制度設計的角度，提出具體的改革路徑。

伍、索資治理的下一步：改革 方向的建議



要改善目前權責失衡的現狀，我們不能僅止於修正單一法條，而應建立一套具備標準程序、跨境對接能力且能讓多方參與的治理架構。

訂立機關索資的明確程序規範

訪談中，業者普遍指出，「案由不明確」是索資實務中最核心的困擾。機關則擔憂，若程序過度細緻，將影響執法效率。這樣的張力或許難以完全消除，但在效率與權利保障之間，至少應建立一套明確、可遵循的最低程序標準，使平臺不再於模糊地帶獨自承擔判斷風險。

明定索資請求應具備的最低資訊要件：機關提出索資時，應提供足以讓業者實質檢視其合理性的基本資訊，包括：具體調查事由（不得僅以「偵辦案件」概括帶過）、索取的資料範圍，以及明確允許機關索資（而非模糊提及機關廣泛職權）的法源依據。以《兒童及少年性剝削防制條例》要求網路業者移除性影像的處分書為例，即要求載明足以識別違法情事之網址、理由與法源依據等內容。既然立法者能對特定執法行為明確規範形式要件，索資程序亦應採取相同標準。

依資料性質訂立合理的保留標準：資料留存對執法固然重要，但也須考慮長期保存個資所產生的隱私風險。目前臺灣《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《商業會計法》皆已要求長達五年的資料保存義務。但資料存得越多、留得越久，外洩／濫用的風險也越高。因此我們建議，應衡量資料敏感程度與實際執法需求，建立差異化保存期限，避免個別立法累積出無差別、長期留存大量個資的制度結果。

受訪公民團體說：我不確定（持續擴大業者的資料保存義務）是一個好的方式。因為這等於是把網路（使用者資料）一開始就用「目的外利用」在想、已經有點超出（原本）服務所承載的必要性，我覺得可能會有問題。留了更多資料，不是就有更多風險嗎？詐騙的風險，難道不是很多都是從資料串聯的外洩開始？..... 當然，我覺得它在犯罪偵查上一定會有幫助，可是對於降低犯罪的產生，到底有沒有幫助？

指派專責機關落實監督與救濟

現行監督機制高度仰賴機關自律，缺乏具實質審查能力的第三方監督。我們期待個人資料保護委員會能扮演更為積極的角色。雖然尚待正式成立，2025 年《個人資料保護法》修法後，已明定公務機關須每年提交「個人資料保護管理事項實施情形」報告，並賦予個資會要求機關改善缺失、甚至在有違規之虞時派員實地檢查的權限。



做為積極治理的第一步，未來個人資料保護委員會在制定該報告格式時，應將機關索資行為的基本資訊列為必填欄位，包括：索資件數、如何判斷索資範圍權衡隱私風險，以及取得資料後的保管與銷毀機制等。唯有將這些資訊納入報告，個資會才能對索資行為進行有方向性的事後稽核。此外，前述報告機制著眼於系統性監督。對個案層次的不當索資，個人資料保護委員會也應儘速設立可操作的申訴救濟程序，讓受影響的當事人能提出異議。

建立索資透明揭露機制

目前機關普遍缺乏對索資行為的例行統計，業者也因對使用者信任的詮釋落差，未必會發佈透明度報告。但「透明」是可課責性的基石。當機關與業者共同將索資／提供資料的紀錄攤在陽光下，公民社會與個資保護主管機關才能有效監督。我們建議將機關定期發布索資統計的義務法制化，並推動業者跟進。

機關公布數位索資統計已刻不容緩：台權會在 2020 年發布的《臺灣網路透明報告（2017-2018）》中，就已經明確將「建立即時統計機制，並定期公開報告」做為政策建議，並強調只有在發出請求的當下就完成數據登錄，才能避免後續海撈公文造成的統計失真。法務部當時也已在立法院承諾研議建立個資調取統計機制，但逾六年後，成果仍付之闕如。

揭露索資黑箱，建立標準化統計基準：若要讓統計資料的透明度能成功轉化成實質監督，跨部門數據的橫向比較／鉤稽是重要前提。因此，我們也建議在訂定政府透明義務時，應規範標準化的統計資料欄位、格式與區間，避免資料無法對齊的狀況。並且規範機關須提供機器可讀的格式（例如 .csv），將資料近用的門檻最小化。

訂立跨國索資協議

將使用者資料儲存於境外的跨國平臺業者，在接獲臺灣機關索資時，可能同時受到母國法律的制約，面臨兩個主權管轄之間的衝突。目前臺灣缺乏處理此類衝突的正式雙邊框架，只能靠業者多方協商解決方案。這不僅容易產生合法性爭議、機關未必能獲得想要的資料，也可能呈現「本土、跨國業者被差別待遇」的索資標準不一致問題。

借鏡美國《雲端法案》（CLOUD Act）：該法案的核心機制是「雙邊執行協議」（Executive agreement）：兩國政府允許執法機關得以直接向對方境內的服務業者發出索資命令，無須經由傳統司法互助條約的繁冗程序。協議設有明確限制——請求須針對具體對象、限於嚴重犯罪，並須受



獨立機構監督——以此在執法效率與隱私保障之間取得平衡。目前美國已分別與英國（2022 年）、澳洲（2024 年）建立協議，顯示此框架具備實踐先例。臺灣可以此模式為藍本，與平臺母公司所在國家建立類似的雙邊資料調取框架，為跨境索資建立明確、可預期的法律依據。

落實利害關係人諮詢：訂定跨境傳輸限制或法規時，政府應充分諮詢相關領域，以避免規範脫離實務。以衛福部過去研議限制資料傳往中國為例，因忽略國際新藥研發的臨床試驗需求，最終被迫加入大量例外條款。因此，跨境治理規範若要達成隱私保障目的，必須建立在對既有傳輸結構與產業運作邏輯的理解之上，方能避免落入「法規補丁」的窘境。

培力專業人才並鼓勵多方協作

索資議題涉及權責分配與社會信任，單純訂立法規不足以解決問題，還需建立包容性的治理生態。

推動公私協力治理：政府應邀集民間科技社群與公民團體共同討論比例原則與資料保存細節，透過多方長期對話與滾動式討論，才能在快速變遷的數位環境中，尋找比單一法條更合適、更能兼顧隱私與執法的解決方案。

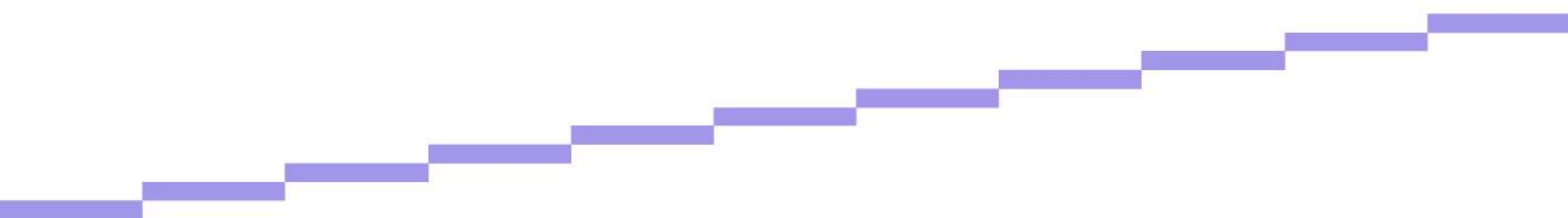
培力專業人才：好的制度還需搭配專業人才來落實。建議政府設立專門職系培育個資保護專才，並提升公部門與大眾對於數位隱私及外洩風險的認知。

小結：索資治理的制度轉向

前述五項建議，並非各自獨立的法制修補，而是相互支撐的治理框架：程序規範劃定權力行使的底線，監督與救濟賦予其實質效力，透明機制提供課責所需的資訊基礎，跨境協議補足主權交錯下的制度真空，而人才與協作生態系則確保制度得以長期運作。缺少任何一環，良善的治理都難以成立。

在個資保護主管機關尚待正式運作、政府索資行為規範密度不足的當下，本章提出的並非完整的制度藍圖，而是指出索資治理轉型必須優先考量的議題與處理方向。唯有透過持續對話與制度化設計，才能將目前由平臺單獨承擔的風險，轉化為一套具有程序正當性與公共課責性的治理架構。

結語：走向三方皆贏的數位治理



臺灣在數位索資議題上，正處於政府、平臺業者與數位公民「三方皆輸」的困局。當前的制度朝向「機關調查與執法效率最大化」傾斜，讓平臺使用者隱私權保障的需求受到忽視，也讓社會信任在黑盒運作中逐漸消磨。

本報告以 Dcard 案為起點，循著三個問題追蹤索資困局的輪廓：機關向平臺索資的界線為何？實務上應如何判斷索資的正當性？民眾權利如何在索資程序中獲得保障？沿著平臺業者的實務兩難、公民在程序中的缺席，以及制度改革的現實挑戰三條線索，我們認為核心問題在於治理架構的懸缺，導致業者獨自承擔把關壓力、機關在缺乏外部監督下行使權力，公民則被排除在程序之外。

但是，只要補足制度本身的缺口，社會安全與個人隱私並非零和：機關索資必須有可查核的程序標準，平臺把關必須有明確法源作為後盾，公民在隱私受影響時必須有知情的權利和救濟的路徑。OCF 因此主張，至少應補上程序規範、監督與救濟、透明揭露，讓治理得以完備——政府取得可向公眾交代的執法依據，平臺得以退出法律灰色地帶，公民則不再是程序外的旁觀者。

我們相信臺灣作為國際間公認的亞洲數位民主典範，有能力在有效執法與使用者隱私保障之間找到正當的平衡。

